



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

ACUERDO DE CONCEJO N°032-2026-MDMCH

Miguel Checa, 16 de Abril del 2026.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA;

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 16 de abril de 2026; el Dictamen N.º 002-2026/MDMCH-CPCODUSFLSEMATTyV emitido por la Comisión Permanente de Obras y Desarrollo Urbano, Saneamiento Físico Legal, Salubridad, Ecología, Medio Ambiente, Transporte y Vialidad; el Informe N.º 250-2026/MDMCH-OAL de la Oficina de Asesoría Legal; el Informe Técnico N.º 498-2026/MDMCH-GDURIyO-SGPUyR; y demás actuados; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.º 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 9°, numeral 8), de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o dejar sin efecto acuerdos; así como el numeral 23) que faculta autorizar al Procurador Público Municipal el inicio de acciones legales en defensa de los intereses de la entidad;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N.º 078-2025-MDMCH, de fecha 17 de diciembre de 2025, y la Ordenanza Municipal N.º 021-2025-MDMCH, se aprobó la subasta pública para la venta de lotes de propiedad municipal ubicados en las manzanas 147, 148 y 149 del Centro Poblado de Sojo;

Que, conforme al Informe Técnico N.º 498-2026/MDMCH-GDURIyO-SGPUyR, se ha verificado la existencia de ocupaciones informales sobrevinientes en los predios materia de subasta, lo cual constituye una variación sustancial de las condiciones físicas inicialmente evaluadas, afectando la libre disponibilidad de los bienes;

Que, el Informe N.º 250-2026/MDMCH-OAL de la Oficina de Asesoría Legal concluye que la continuidad del proceso de subasta pública en las condiciones actuales generaría vicios de nulidad, al no poder garantizarse la entrega física del bien, configurándose la causal prevista en el artículo 10°, numeral 3, del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, asimismo, la referida situación compromete el interés público, pudiendo generar responsabilidades administrativas, civiles y legales para la entidad, así como conflictos sociales derivados de ocupaciones ilegales;

Que, de conformidad con la Ley N.º 30230 y la Ley N.º 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, las entidades públicas cuentan con la facultad de

...///VA A FOLIO N°02:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

...///VIENE DE ACUERDO DE CONCEJO N°032-2026-MDMCH, de fecha 16.04.2026

ejecutar la recuperación extrajudicial de bienes de propiedad estatal, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú;

Que, mediante Dictamen N.º 002-2026/MDMCH-CPCODUSFLSEMATTyV, la Comisión Permanente competente recomienda por unanimidad dejar sin efecto el Acuerdo de Concejo N.º 078-2025-MDMCH, aprobar la derogatoria de la Ordenanza Municipal N.º 021-2025-MDMCH y autorizar acciones legales correspondientes;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, con el voto Unánime de sus miembros y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo de Concejo N.º 078-2025-MDMCH, de fecha 17 de diciembre de 2025, mediante el cual se aprobó la subasta pública de los lotes de propiedad municipal del Centro Poblado de Sojo, por las razones técnicas y legales expuestas en los informes que forman parte integrante del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el Proyecto de Ordenanza Municipal que Deroga la Ordenanza Municipal N.º 021-2025-MDMCH, de fecha 17.12.2025, que aprobó las Bases administrativas y autoriza la subasta pública y venta de lotes de terreno de propiedad de la Municipalidad Distrital de Miguel Checa, ubicados en el centro poblado de Sojo – fase I, de conformidad con el Dictamen que se adjunta.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR al Procurador Público Municipal para que, en defensa de los intereses de la Municipalidad Distrital de Miguel Checa, inicie y/o impulse las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables de las ocupaciones ilegales, así como disponga la recuperación extrajudicial inmediata de los predios afectados, conforme a la normativa vigente.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER a la Gerencia Municipal y a las áreas competentes adoptar las acciones administrativas necesarias para salvaguardar los bienes de propiedad municipal, evitando nuevas ocupaciones ilegales.

ARTÍCULO QUINTO.- PRECISAR que los informes técnicos y legales que sustentan el presente Acuerdo forman parte integrante del mismo.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER la publicación del presente Acuerdo conforme a ley y su comunicación a las unidades orgánicas competentes para su cumplimiento.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR a la Secretaría General la notificación del presente acuerdo a las unidades orgánicas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA
PEDRO M. ZAPATA SOCOLA
ALCALDE